

《衍生品交易监督管理办法（试行）》 政策解读

事件描述

2026年5月13日，中国证监会2026年第1次委务会议审议通过《衍生品交易监督管理办法（试行）》（以下简称《办法》），自2026年11月16日起施行。该办法是《中华人民共和国期货和衍生品法》（以下简称《期货和衍生品法》）施行以来证监会首部系统性规范衍生品交易的部门规章，明确调整范围为证监会依法监管的衍生品交易场所和衍生品经营机构组织开展的衍生品交易及相关活动，确立“鼓励套期保值、限制过度投机、服务实体经济”的监管导向。

事件点评

（一）强化减持监管

对上市公司及大股东而言，通过收益互换、场外期权等衍生品工具进行“绕道减持”的操作将被禁止，限售股东无法通过衍生品交易提前锁定收益或对冲风险，上市公司及关联方利用衍生品进行股价管理的空间被大幅压缩。套期保值类交易不受影响，反而因制度明确而获得更清晰的合规路径。

（二）明确衍生品业务经营门槛

一方面明确交易者的适当性管理与账户实名制管理要求。另一方面明确了经营机构的管理要求。对证券公司、期货公司而言，短期需面对业务整改压力、人员调整和系统改造投入。中长期行业集中度提升，业务模式从“通道+自营”向“风险管理服务+做市”转型。

（三）提升衍生品市场透明度

交易报告库的建立是本次《办法》的重大制度创新，意味着场外衍生品交易将从“场外分散、信息割裂”转向“集中报告、统一监测”。衍生品市场的市场规模短期可能因存量清理和准入收紧而出现规模收缩，中长期在规范发展基础上，市场透明度和投资者信心提升，有利于市场健康发展。复杂结构化产品将受到审慎监管，标准化程度高的产品将获得集中结算等制度便利，套期保值类产品将获得政策鼓励。

宏观点评

日期： 2026.05.21

分析师 徐林

登记编码：S0950525110001

☎：15921995856

✉：xul3@w kzq.com.cn

相关研究

- 《4月中央政治局会议精神学习-政策重心由总量调控转向结构发力与稳预期》(2026/4/29)
- 《《上市公司董事会秘书监管规则》解读》(2026/4/28)
- 《通胀担忧增加，但预计美联储仍将降息》(2026/4/24)
- 《中东冲突对海外经济影响初现》(2026/4/1)
- 《2026年政府工作报告精神学习》(2026/3/7)
- 《美国关税政策变化及影响》(2026/3/5)
- 《美欧经济回暖，地缘局势升温》(2026/3/3)
- 《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引与操作细则解读》(2026/2/2)
- 《转型加速，内需偏弱》(2026/1/27)
- 《人民币升值的原因、展望及影响》(2025/12/25)

风险提示： 1、存量不合规业务的清理可能对部分机构短期业绩造成冲击；
2、衍生品市场监管收紧可能影响市场流动性，短期内对市场情绪造成扰动。

一、响应“国九条”的首部衍生品行业部门规章

2026年5月13日，中国证监会2026年第1次委务会议审议通过《衍生品交易监督管理办法（试行）》（以下简称《办法》），自2026年11月16日起施行。《办法》是响应，《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（即资本市场第三个“国九条”）的部署要求，落实《中华人民共和国期货和衍生品法》（以下简称《期货和衍生品法》）规定，中国证监会监管的衍生品行业首部部门规章，进一步明确了衍生品市场的主要制度规则，对于规范衍生品交易行为，防范衍生品市场风险，促进衍生品市场稳步健康有序发展，保护交易者合法权益具有重要意义，有利于进一步发挥衍生品交易在管理风险、配置资源、服务实体经济等方面的积极作用。

二、《办法》的主要内容

《办法》共七章五十六条，对衍生品交易和结算、衍生品交易者、衍生品经营机构、衍生品市场基础设施、监督管理和法律责任等进行了规定，主要包括以下内容：

一是明确调整范围，中国证监会依法监管的衍生品交易场所和衍生品经营机构组织开展的衍生品交易及相关活动适用本办法，银行间市场及银行业、保险业金融机构组织的柜台衍生品市场不适用本办法；银行业、保险业金融机构作为交易者参与中国证监会监管的衍生品交易场所和衍生品经营机构组织开展的衍生品交易的，适用本办法。

二是明确衍生品市场管理风险、配置资源、服务实体经济的功能定位，鼓励利用衍生品市场从事套期保值等风险管理活动，支持开发满足中长期资金风险管理需求的衍生品，依法限制过度投机行为。

三是明确参与衍生品交易及相关活动的各方应当遵守的基本原则，禁止通过衍生品交易实施违法违规行，包括但不限于操纵市场、内幕交易、利用未公开信息交易、违规减持、《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的短线交易、利益输送以及通过衍生品交易违规持有证券、基金份额、期权权益等。

四是规范衍生品交易及其结算。明确衍生品合约开发的规则及程序，明确衍生品合约的宣传推介规范、基本交易规则，明确履约保障制度，要求衍生品交易应当按照规定以收取保证金等方式进行履约保障，并明确保证金管理要求。限制上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司及其持股5%以上股东、实控人、董监高、减持限售主体等开展以该公司股票或者其他具有股权性质的证券为合约标的物的衍生品交易。

五是加强交易者保护，明确交易者适当性标准，规定交易者应当符合中国证监会规定的专业交易者标准，衍生品行业协会和衍生品交易场所可以在不低于中国证监会规定标准基础上设定差异化的交易者标准，从事套期保值等风险管理活动可以按照规定豁免部分或者全部标准。对衍生品交易提出账户实名制要求。

六是加强衍生品经营机构监管，明确内部控制和风险管理要求，规定证券公司、期货公司申请开展衍生品交易业务应当符合最近6个月净资本持续不低于人民币5亿元等行政许可条件，同时规定中国证监会根据审慎监管原则，可以调整净资本最低限额，为根据监管需要对相关机构提出更高要求预留空间。

七是加强衍生品市场基础设施监管，对衍生品交易场所、衍生品结算机构、衍生品交易报告库提出规范要求，建立数据共享和跨市场监测监控机制。

八是明确监督管理和法律责任。

三、市场影响分析

（一）强化减持监管

第四条明确将“违规减持”列入禁止行为，与 2024 年以来证监会强化股东减持监管的政策取向一致。值得注意的是，《办法》的立法说明特别提及“《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的短线交易”，这意味着衍生品交易将与现货市场监管打通，通过衍生品规避减持限制、短线交易限制的行为将被明确禁止。同时，第十六条明确上市公司不得以其发行的股票或者其他具有股权性质的证券为合约标的物达成衍生品交易；经营机构不得与上市公司持股 5% 以上股东、实控人、董监高、限售/减持限制股东开展以该公司股票为标的的衍生品交易。该条款直接封堵通过收益互换、场外期权“绕道减持”的通道。

对上市公司及大股东而言，通过收益互换、场外期权等衍生品工具进行“绕道减持”的操作将被禁止，限售股东无法通过衍生品交易提前锁定收益或对冲风险，上市公司及关联方利用衍生品进行股价管理的空间被大幅压缩。套期保值类交易不受影响，反而因制度明确而获得更清晰的合规路径。

（二）明确衍生品业务经营门槛

一方面明确交易者的适当性管理与账户实名制管理要求。

衍生品经营机构需要严格履行交易者适当性管理义务，同时按照规定为交易者开立交易账户，记载交易者的持仓信息，确保账户记载真实、准确和完整。《办法》第三章第十七条至二十条，分别对“专业投资者标准+套期保值豁免”机制、交易者适当性管理机制、账户实名制以及上市公司参与衍生品交易管理机制进行了规定。

另一方面明确了经营机构的管理要求。

证券公司、期货公司申请开展衍生品交易业务，需满足最近 6 个月净资产持续不低于 5 亿元等条件。对衍生品经营机构明确衍生品业务执行要求，包括制定并执行科学合理的风险管理、内部控制、合规管理、薪酬管理等制度，符合持续性经营规则，并提出对衍生品交易业务的业务隔离要求；将衍生品交易业务纳入整体的风险管理，并加强持仓集中度管理；对保证金进行逐日盯市管理；建立健全衍生品定价和估值管理制度机制，规范衍生品交易定价和估值的方法、模型和流程；以及对交易者的交易行为进行持续监测分析和合规性评估。

对证券公司、期货公司而言，短期需面对业务整改压力、人员调整和系统改造投入。中长期行业集中度提升，业务模式从“通道+自营”向“风险管理服务+做市”转型。

（三）提升衍生品市场透明度

交易报告库的建立是本次《办法》的重大制度创新，意味着场外衍生品交易将从“场外分散、信息割裂”转向“集中报告、统一监测”。跨市场监测监控机制的建立，将有效防范跨市场、跨品种的系统性风险。对冲交易不得直接根据交易者指令进行的规定，旨在防止“通道化”操作，确保对冲交易的真实性和独立性。

衍生品市场的市场规模短期可能因存量清理和准入收紧而出现规模收缩，中长期在规范发展基础上，市场透明度和投资者信心提升，有利于市场健康发展。复杂结构化产品将受到审慎监管，标准化程度高的产品将获得集中结算等制度便利，套期保值类产品将获得政策鼓励。

风险提示

- 1、存量不合规业务的清理可能对部分机构短期业绩造成冲击；
- 2、衍生品市场监管收紧可能影响市场流动性，短期内对市场情绪造成扰动。

分析师声明

作者在中国证券业协会登记为证券投资咨询(分析师)，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。作者保证：(i) 本报告所采用的数据均来自合规渠道；(ii) 本报告分析逻辑基于作者的职业理解，并清晰准确地反映了作者的研究观点；(iii) 本报告结论不受任何第三方的授意或影响；(iv) 不存在任何利益冲突；(v) 英文版翻译若与中文版有所歧义，以中文版报告为准；特此声明。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	预期个股相对同期相关证券市场代表性指数的回报在 20%及以上；
		增持	预期个股相对同期相关证券市场代表性指数的回报介于 5%~20%之间；
		持有	预期个股相对同期相关证券市场代表性指数的回报介于-10%~5%之间；
		卖出	预期个股相对同期相关证券市场代表性指数的回报在-10%及以下；
		无评级	预期对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
	行业评级	看好	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%~10%之间；
		看淡	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

一般声明

五矿证券有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告即视其为客户，本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。本报告的版权仅为本公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式对本研究报告的任何部分以任何方式制作任何形式的翻版、复制或再次分发给任何其他人。如引用须联络五矿证券研究所获得许可后，再注明出处为五矿证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。在刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的同时，也应注明本报告的发布人和发布日期及提示使用证券研究报告的风险。若未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入或将产生波动；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本研究报告。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。在任何情况下，报告中的信息或意见不构成对任何人的投资建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

五矿证券版权所有。保留一切权利。

特别声明

在法律许可的情况下，五矿证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到五矿证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

联系我们

上海	深圳	北京
地址：上海市浦东新区陆家嘴街道富城路 99 号震旦国际大厦 30 楼 邮编：200120	地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 23 层 邮编：518035	地址：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座 3F 邮编：100010

Analyst Certification

The research analyst is primarily responsible for the content of this report, in whole or in part. The analyst has the Securities Investment Advisory Certification granted by the Securities Association of China. Besides, the analyst independently and objectively issues this report holding a diligent attitude. We hereby declare that (1) all the data used herein is gathered from legitimate sources; (2) the research is based on analyst's professional understanding, and accurately reflects his/her views; (3) the analyst has not been placed under any undue influence or intervention from a third party in compiling this report; (4) there is no conflict of interest; (5) in case of ambiguity due to the translation of the report, the original version in Chinese shall prevail.

Investment Rating Definitions

The rating criteria of investment recommendations The ratings contained herein are classified into company ratings and sector ratings (unless otherwise stated). The rating criteria is the relative market performance between 6 and 12 months after the report's date of issue, i.e. based on the range of rise and fall of the company's stock price (or industry index) compared to the benchmark index. Specifically, the CSI 300 Index is the benchmark index of the A-share market. The Hang Seng Index is the benchmark index of the HK market. The NASDAQ Composite Index or the S&P 500 Index is the benchmark index of the U.S. market.	Ratings		Definitions
	Company Ratings	BUY	Stock return is expected to outperform the benchmark index by more than 20%;
		ACCUMULATE	Stock relative performance is expected to range between 5% and 20%;
		HOLD	Stock relative performance is expected to range between -10% and 5%;
		SELL	Stock return is expected to underperform the benchmark index by more than 10%;
		NOT RATED	No clear view of the stock relative performance over the next 6 months.
	Sector Ratings	POSITIVE	Overall sector return is expected to outperform the benchmark index by more than 10%;
		NEUTRAL	Overall sector expected relative performance ranges between -10% and 10%;
		CAUTIOUS	Overall sector return is expected to underperform the benchmark index by more than 10%.

General Disclaimer

Minmetals Securities Co., Ltd. (or "the company") is licensed to carry on securities investment advisory business by the China Securities Regulatory Commission. The Company will not deem any person as its client notwithstanding his/her receipt of this report. The report is issued only under permit of relevant laws and regulations, solely for the purpose of providing information. The report should not be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell, buy or subscribe for securities or other financial instruments. The information presented in the report is under the copyright of the company. Without the written permission of the company, none of the institutions or individuals shall duplicate, copy, or redistribute any part of this report, in any form, to any other institutions or individuals. The party who quotes the report should contact the company directly to request permission, specify the source as Equity Research Department of Minmetals Securities, and should not make any change to the information in a manner contrary to the original intention. The party who re-publishes or forwards the research report or part of the report shall indicate the issuer, the date of issue, and the risk of using the report. Otherwise, the company will reserve its right to taking legal action. If any other institution (or "this institution") redistributes this report, this institution will be solely responsible for its redistribution. The information, opinions, and inferences herein only reflect the judgment of the company on the date of issue. Prices, values as well as the returns of securities or the underlying assets herein may fluctuate. At different periods, the company may issue reports with inconsistent information, opinions, and inferences, and does not guarantee the information contained herein is kept up to date. Meanwhile, the information contained herein is subject to change without any prior notice. Investors should pay attention to the updates or modifications. The analyst wrote the report based on principles of independence, objectivity, fairness, and prudence. Information contained herein was obtained from publicly available sources. However, the company makes no warranty of accuracy or completeness of information, and does not guarantee the information and recommendations contained do not change. The company strives to be objective and fair in the report's content. However, opinions, conclusions, and recommendations herein are only for reference, and do not contain any certain judgments about the changes in the stock price or the market. Under no circumstance shall the information contained or opinions expressed herein form investment recommendations to anyone. The company or analysts have no responsibility for any investment decision based on this report. Neither the company, nor its employees, or affiliates shall guarantee any certain return, share any profits with investors, and be liable to any investors for any losses caused by use of the content herein. The company and its analysts, to the extent of their awareness, have no conflict of interest which is required to be disclosed, or taken restrictive or silent measures by the laws with the stock evaluated or recommended in this report.

Minmetals Securities Co. Ltd. 2019. All rights reserved.

Special Disclaimer

Permitted by laws, Minmetals Securities Co., Ltd. may hold and trade the securities of companies mentioned herein, and may provide or seek to provide investment banking, financial consulting, financial products, and other financial services for these companies. Therefore, investors should be aware that Minmetals Securities Co., Ltd. or other related parties may have potential conflicts of interest which may affect the objectivity of the report. Investors should not make investment decisions solely based on this report.

Contact us

Shanghai

Address: 30/F, Zhendan International Building, No.99 Fucheng Road, Lujiazui Street, Pudong New District, Shanghai
Postcode: 200120

Shenzhen

Address: 23F, Minmetals Financial Center, 3165 Binhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Postcode: 518035

Beijing

Address: 3/F, Tower C, Minmetals Plaza, No.3 Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing
Postcode: 100010